

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 금융위원회 공무원의 가상자산 보유 제한에 관한 지침

◇ 제 · 개정 이유

「금융위원회 공무원의 가상자산 보유 제한에 관한 지침」과 「금융위원회 공무원 행동강령」으로 규정하고 있는 금융위원회 직원의 가상자산 보유제한 관련 규정의 일원화를 통해 규정혼란 및 오인으로 인한 규정 위반 발생을 예방하고자 함

또한, 직무변경에 따른 가상자산 보유제한 부서를 현행화 함

◇ 주요 내용

가. 목적규정 내 근거 법령 수정 (안 제1조)

- 「공직자윤리법」 외 「부패방지법」 및 「공무원 행동강령」 포함

나. 정의규정 정비 (안 제2조)

- 「공직자윤리법」에 따라 보유가 금지되는 제한대상자¹⁾와 이해관계자²⁾, 「금융위 행동강령」에 의해 제한되던 기타제한대상자³⁾ 등을 새로 정의

1) 제한부서 소속 및 제한직위(별표1)에 해당하는 재산등록의무자

2) 제한대상자의 배우자 및 직계존비속 (고지거부자 제외)

3) 제한부서 소속 재산등록의무자가 아닌 공무원

다. 직무상 정보를 이용한 거래 금지 (안 제3조)

- 금융위 공무원은 직무수행 중 알게된 가상자산 관련 정보를 이용하여 가상자산에 거래·투자하는 행위 등 금지

라. '제한대상자 등'의 가상자산 보유·거래 제한 (안 제4조)

- ¹⁾제한대상자와 ²⁾이해관계자, ³⁾기타제한대상자의 가상자산 보유 제한 (※ 직무변경시 6개월이 지나지 않은 경우 포함)

마. '기타제한대상자'의 보유·거래 예외적 허용 (안 제5조)

- 직무상 필요한 경우 예외적으로 감사담당관의 승인을 받아 가상자산 보유 및 거래 가능

바. 가상자산 보유제한 직위 및 부서 정비 (별표1)

- 직무변경에 따른 가상자산 보유제한부서 정비*

* (제외) 공정시장과, 자본시장조사총괄과, 자본시장조사과, 디지털금융총괄과